CONTRATTO QUADRO DI FORNITURA (ORDINE APERTO)

tra Vetralia Componenti S.p.A. (Committente) e Gamma Utensili S.r.l. (Fornitore)

Tra Vetralia Componenti S.p.A., con sede legale in Brescia, Via dell'Industria 44, C.F. e P.IVA 02883470987 (di seguito la "Committente" o "Acquirente"), e Gamma Utensili S.r.l., con sede legale in Lecco, Via Adamello 5, C.F. e P.IVA 02655470132 (di seguito il "Fornitore"), congiuntamente le "Parti", nel 2025 si conviene e si stipula quanto segue.

Premesse

Il Fornitore produce e distribuisce utensileria di consumo e materiali ausiliari di officina. La Committente intende approvvigionarsi di tali materiali in modo continuativo mediante un contratto quadro a ordini aperti. Le premesse formano parte integrante del contratto.

Art. 1 - Oggetto e valore

Il Fornitore si obbliga a fornire alla Committente utensili di consumo (punte, inserti, mole, abrasivi) e materiali ausiliari secondo gli ordini attuativi. Il valore annuo complessivo degli ordini e' stimato in via indicativa in circa Euro 90.000, senza che cio' costituisca impegno di acquisto minimo a carico della Committente.

Art. 2 - Emissione degli ordini

Le forniture sono attivate mediante singoli ordini emessi dalla Committente, anche in forma elettronica, che ne indicano quantita', tempi e luogo di consegna. Il presente contratto disciplina i termini generali applicabili a ciascun ordine attuativo.

Art. 3 - Prezzi e revisione

I prezzi sono quelli del listino scontato allegato, espressi in Euro al netto dell'IVA. Eventuali variazioni di listino sono comunicate con preavviso scritto di trenta giorni e si applicano ai soli ordini successivi alla comunicazione.

Art. 4 - Consegne

Le consegne avvengono entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine, rese DDP presso lo stabilimento della Committente (Incoterms 2020), imballo incluso. Il rispetto dei tempi di consegna e' condizione essenziale per la Committente.

Art. 5 - Qualita' e conformita'

I Prodotti devono essere conformi alle schede tecniche e ai requisiti indicati negli ordini. E' ammessa la fornitura di prodotti equivalenti previa accettazione della Committente. La Committente ha facolta' di respingere i Prodotti non conformi, con onere di ritiro e sostituzione a carico del Fornitore.

Art. 6 - Garanzia

Il Fornitore garantisce i Prodotti da vizi e difetti di conformita' per dodici mesi dalla consegna e provvede, a propria cura e spese, alla sostituzione dei Prodotti riconosciuti difettosi.

Art. 7 - Pagamenti

Il pagamento e' effettuato mediante bonifico bancario a sessanta giorni data fattura fine mese. In caso di ritardo si applicano gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002.

Art. 8 - Riservatezza

Le Parti mantengono riservate le informazioni tecniche e commerciali scambiate per la durata del rapporto e per i tre anni successivi.

Art. 9 - Proprieta' industriale

La fornitura non comporta il trasferimento di diritti di proprieta' industriale o intellettuale tra le Parti.

Art. 10 - Cambio di controllo

In caso di mutamento del controllo di una delle Parti ai sensi dell'art. 2359 c.c., l'altra Parte potra' risolvere il contratto con preavviso scritto di sessanta giorni. La presente clausola opera in via reciproca.

Art. 11 - Durata

Il contratto ha durata annuale e si rinnova tacitamente per uguali periodi, salvo disdetta di una delle Parti con preavviso scritto di sessanta giorni.

Art. 12 - Clausola risolutiva espressa

Ciascuna Parte puo' risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di grave e reiterato inadempimento dell'altra Parte agli obblighi di consegna, qualita' o pagamento, previa comunicazione scritta.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Le Parti trattano i dati personali scambiati per le sole finalita' contrattuali, in conformita' al Regolamento UE 2016/679.

Art. 14 - Legge applicabile e foro competente

Il contratto e' regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia e' competente in via esclusiva il Foro di Lecco.

Letto, confermato e sottoscritto.

Vetralia Componenti S.p.A. _____ Gamma Utensili S.r.l. _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti approvano specificamente le clausole di cui agli articoli: 3 (Prezzi e revisione); 4 (Consegne - termine essenziale); 5 (Qualita' e conformita'); 7 (Pagamenti - interessi); 10 (Cambio di controllo); 11 (Durata e disdetta); 12 (Clausola risolutiva espressa); 14 (Foro competente).

Vetralia Componenti S.p.A. _____ Gamma Utensili S.r.l. _____

Commesse collegate al contratto quadro

Si allegano un ordine di acquisto emesso dalla Committente e la relativa conferma d'ordine del Fornitore, in attuazione del presente contratto quadro.

Ordine di Acquisto n. VC-ACQ-2026/077 (emesso da Vetralia Componenti S.p.A.)

Data: 15/01/2026 - Fornitore: Gamma Utensili S.r.l., Lecco - Rif. contratto quadro 2025 - Consegna richiesta: entro 5 gg lavorativi, DDP Brescia - Pagamento: 60 gg d.f. f.m.

Codice	Descrizione	Quantita'	Prezzo unit.	Importo
GU-INS12	Inserti di tornitura (conf. 10 pz)	500	12,40	6.200
GU-MOLA	Mole abrasive D.200	300	9,80	2.940
GU-HSS	Punte HSS D.8	800	3,10	2.480
			Totale	11.620

Conferma d'Ordine n. 2026/031 (emessa da Gamma Utensili S.r.l.)

Data: 16/01/2026 - Committente: Vetralia Componenti S.p.A. - Rif. Ordine di Acquisto n. VC-ACQ-2026/077 del 15/01/2026 - Consegna confermata: 21/01/2026, DDP Brescia - Pagamento: 60 gg d.f. f.m.

Codice	Descrizione	Quantita'	Prezzo unit.	Importo
GU-INS12	Inserti di tornitura (conf. 10 pz)	500	12,40	6.200
GU-MOLA	Mole abrasive D.200	300	9,80	2.940
GU-HSS	Punte HSS D.8	800	3,10	2.480
			Totale	11.620

L'ordine e' confermato integralmente, senza riserve; merce disponibile a magazzino.